

Mandatsnotiz vom 11.06.2026

1 Anlass und Beteiligte

Dr. Andreas Voßkamp erschien am 11.06.2026 um 14:30 Uhr zur Erstberatung. Er ist 54 Jahre alt, Oberarzt der Anästhesie am Marienhospital Münster-Süd. Er ist seit dem 26.03.2021 rechtskräftig von Carola Voßkamp (geborene Tendering, 51 Jahre) geschieden. Aus der Ehe sind zwei inzwischen volljährige Kinder hervorgegangen: Jonas Voßkamp (24, abgeschlossenes Maschinenbaustudium, eigenes Einkommen) und Lina Voßkamp (22, Studentin der Psychologie im Bachelor, lebt in einer eigenen Wohnung in Köln).

Herr Dr. Voßkamp zahlt seit der Scheidung an seine geschiedene Frau einen nachehelichen Unterhalt von 1.350,00 EUR monatlich, der auf einem gerichtlich protokollierten Vergleich vom 09.03.2021 vor dem Amtsgericht Münster beruht. Er möchte diesen Unterhalt herabsetzen und zeitlich befristen lassen, weil er ihn nach fünf Jahren für unbillig hält.

2 Vortrag des Mandanten

Herr Dr. Voßkamp schildert, dass der Vergleich seinerzeit unter erheblichem Zeitdruck und in dem Wunsch geschlossen wurde, die Scheidung rasch abzuschließen. Er habe damals nicht hinreichend bedacht, dass der Unterhalt unbefristet laufen würde. Seine geschiedene Frau sei gelernte Bankkauffrau, arbeite inzwischen wieder im Bankwesen und lebe seit etwa zwei Jahren mit einem neuen Partner zusammen. Er habe gehört, dass dieser Partner, ein selbstständiger Steuerberater, faktisch bei ihr eingezogen sei und sie gemeinsam wirtschafteten.

Der Mandant betont, dass seine geschiedene Frau während der Ehe durchaus gearbeitet habe, wenn auch in Teilzeit, und dass die Kindererziehung längst abgeschlossen sei. Er sieht keine fortwirkenden ehebedingten Nachteile mehr. Gleichzeitig räumt er ein, dass Frau Voßkamp wegen seiner beruflichen Stationen mehrfach den Wohnort gewechselt habe und einmal eine Beförderung in der Bank ausgeschlagen habe.

3 Mandantenziel

Vorrangiges Ziel ist die Abänderung des Vergleichs nach § 238 FamFG mit dem Antrag auf Herabsetzung und Befristung des nachehelichen Unterhalts nach § 1578b BGB. Hilfsweise möchte der Mandant prüfen lassen, ob wegen der neuen Lebensgemeinschaft eine Verwirkung nach § 1579 Nr. 2 BGB in Betracht kommt.

4 Erste Einschätzung der Kanzlei

Eine Abänderung setzt eine wesentliche Veränderung der dem Vergleich zugrunde liegenden Verhältnisse voraus oder, soweit der Vergleich eine Befristung gerade offengelassen hat, dass über § 1578b BGB erstmals oder erneut entschieden werden kann. Entscheidend wird sein, ob und in welchem Umfang ehebedingte Nachteile fortwirken. Die behauptete neue Lebensgemeinschaft ist tatsächlich und in ihrer Verfestigung aufzuklären; sie kann sowohl für § 1578b BGB als auch für § 1579 Nr. 2 BGB bedeutsam sein.

Vor weiterer Bearbeitung sind die Einkommens- und Erwerbsbiografie beider Seiten, der Wortlaut des Vergleichs und die genauen Umstände der neuen Beziehung aufzuklären. Auf die Vergütung nach RVG und die Möglichkeit einer Honorarvereinbarung wurde hingewiesen.

5 Offene Punkte

- Wortlaut und Protokoll des Vergleichs vom 09.03.2021 beschaffen
- Aktuelle Einkommensauskunft beider Seiten nach § 1605 BGB
- Aufklärung Erwerbsbiografie und ausgeschlagene Beförderung
- Tatsächliche Verfestigung der neuen Lebensgemeinschaft

Ehe- und Familienchronik

1 Zweck dieses Stücks

Diese Chronik fasst die für § 1578b BGB maßgeblichen Eckdaten der Ehe zusammen. Die Dauer der Ehe, die Rollenverteilung, die berufsbedingten Umzüge und die Betreuungsphasen sind für die Frage fortwirkender ehebedingter Nachteile von zentraler Bedeutung. Alle Angaben beruhen auf dem Vortrag beider Seiten und den vorgelegten Unterlagen und sind, soweit streitig, gekennzeichnet.

2 Eckdaten

- Eheschließung: 15.08.1998 in Bielefeld
- Trennung: Auszug des Mannes am 04.02.2019
- Zustellung Scheidungsantrag: 22.10.2019
- Rechtskraft der Scheidung: 26.03.2021
- Ehedauer bis Rechtskraft: rund 22 Jahre und 7 Monate
- Ehedauer bis Trennung: rund 20 Jahre und 6 Monate

Die Ehezeit im Sinne des § 1578b BGB ist mit gut zwei Jahrzehnten als lang einzuordnen. Die genaue Bemessung der für die Billigkeitsabwägung relevanten Ehedauer ist anhand des Vergleichstextes und der gerichtlichen Feststellungen zu prüfen.

3 Wohnorte und berufsbedingte Umzüge

Die Eheleute zogen während der Ehe dreimal um, jeweils im Zusammenhang mit den Facharzt- und Oberarztstellen des Mannes.

- 1998 bis 2002: Bielefeld, gemeinsamer Berufsstart, Frau Voßkamp angestellt bei der Sparkasse Bielefeld
- 2002 bis 2009: Osnabrück, Wechsel wegen der Facharztweiterbildung des Mannes; Frau Voßkamp wechselte zu einer Filiale derselben Bankengruppe in Teilzeit
- 2009 bis heute: Münster, Wechsel wegen der Oberarztstelle des Mannes; Frau Voßkamp nahm zunächst eine Beschäftigung im Servicebereich einer Volksbank auf

Streitig ist, in welchem Umfang die Umzüge die berufliche Entwicklung von Frau Voßkamp gehemmt haben. Der Mandant sieht darin normale Begleiterscheinungen einer Familienlaufbahn; die Gegenseite wird darin den Kern der ehebedingten Nachteile sehen.

4 Kinder und Betreuung

Jonas wurde am 12.05.2002 geboren, Lina am 03.09.2003. Beide Kinder sind heute volljährig und befinden sich nicht mehr in der Betreuung der Mutter. Während der Ehe übernahm Frau Voßkamp nach übereinstimmender Darstellung den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung und reduzierte ihre Erwerbstätigkeit in den Jahren 2002 bis etwa 2012 auf eine geringfügige bis halbe Teilzeit.

5 Rollenverteilung

Bis zur Geburt des ersten Kindes arbeiteten beide Eheleute in Vollzeit. Ab 2002 trug Herr Dr. Voßkamp den weit überwiegenden Teil des Familieneinkommens, während Frau Voßkamp die Haushaltsführung und Kinderbetreuung übernahm und nur in reduziertem Umfang erwerbstätig war. Diese Rollenverteilung wurde nach dem Vortrag beider Seiten einvernehmlich gelebt. Sie ist für die Frage bedeutsam, ob ein ehebedingter Nachteil entstanden ist und ob er heute noch fortwirkt.

Einkommen des Pflichtigen (Dr. Andreas Voßkamp)

1 Grundlage

Die nachfolgenden Werte beruhen auf den Gehaltsabrechnungen Januar bis Mai 2026, dem Einkommensteuerbescheid 2024 sowie der Auskunft des Mandanten. Eine abschließende Bereinigung erfolgt erst nach Vorlage der Abrechnung Juni 2026 und der vollständigen Steuerunterlagen. Alle Beträge sind als Arbeitswerte zu verstehen.

2 Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Herr Dr. Voßkamp ist als Oberarzt der Anästhesie am Marienhospital Münster-Süd in Vollzeit angestellt. Er wird nach einem Haustarif vergütet.

- Bruttojahresgehalt 2025 laut Lohnsteuerbescheinigung: 142.800,00 EUR
- Durchschnittliches Nettoeinkommen 2026 (Januar bis Mai): 6.840,00 EUR monatlich
- Darin enthalten: anteilige Sonderzahlung, Bereitschaftsdienstvergütung

Die Bereitschaftsdienste schwanken. Für die Unterhaltsberechnung ist ein bereinigter Jahresdurchschnitt zu bilden, nicht der Spitzenmonat.

3 Abzugsposten (Arbeitswerte, zu verifizieren)

- Berufsbedingte Aufwendungen: pauschal anzusetzen, soweit nicht konkret belegt; Belege für Fahrtkosten und Fortbildung sind anzufordern
- Beiträge zum Versorgungswerk der Ärztekammer Westfalen-Lippe: 1.480,00 EUR monatlich (ergänzende Altersvorsorge; die Abzugsfähigkeit und Höhe sind nach den unterhaltsrechtlichen Leitlinien zu prüfen)
- Private Krankenversicherung: 720,00 EUR monatlich
- Kein Kindesunterhalt mehr für die volljährigen Kinder im Haushalt, da nicht im Haushalt eines Elternteils; etwaiger Volljährigenunterhalt für Lina ist gesondert zu prüfen

4 Volljährigenunterhalt Lina

Lina studiert in Köln und wohnt in einer eigenen Wohnung. Ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt gegen beide Elternteile anteilig nach den Einkommensverhältnissen ist denkbar. Dieser Posten mindert die Leistungsfähigkeit gegenüber der geschiedenen Frau und ist deshalb für die Berechnung relevant. Die genaue Höhe und die Anrechnung des BAföG sind offen und in einem gesonderten Datenblatt zu klären.

5 Zwischenergebnis

Das bereinigte Nettoeinkommen des Pflichtigen liegt nach vorläufiger Schätzung im Bereich von rund 4.600,00 EUR bis 4.900,00 EUR monatlich, je nachdem, in welchem Umfang die zusätzliche Altersvorsorge und ein etwaiger Volljährigenunterhalt für Lina abgezogen werden. Die Leistungsfähigkeit für den nachehelichen Unterhalt ist auf dieser Grundlage unzweifelhaft gegeben; die Höhe des Bedarfs ist davon zu trennen.

Einkommen der Berechtigten (Carola Voßkamp)

1 Grundlage

Die Angaben beruhen auf den im Scheidungsverfahren erteilten Auskünften, einer aktuellen Gehaltsabrechnung März 2026, die der Mandant in Kopie besitzt, sowie auf der Auskunft des Mandanten. Eine förmliche Auskunft nach § 1605 BGB wurde noch nicht angefordert. Alle Werte sind vorläufig und gekennzeichnet.

2 Erwerbstätigkeit

Frau Voßkamp ist gelernte Bankkauffrau. Sie ist seit Mai 2022 wieder bei der Westmünsterland Volksbank eG beschäftigt, zunächst mit 25 Wochenstunden, seit Januar 2025 mit 30 Wochenstunden in der Kundenberatung.

- Bruttomonatsgehalt März 2026: rund 2.520,00 EUR bei 30 Stunden
- Geschätztes Nettoeinkommen: rund 1.620,00 EUR monatlich (Steuerklasse I, ohne Kinderfreibeträge)
- Zusätzliche vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers: 40,00 EUR monatlich

3 Erwerbsobliegenheit und mögliche Aufstockung

Frau Voßkamp ist 51 Jahre alt und vollständig erwerbsfähig. Die Kinder sind volljährig und betreuungsunabhängig. Es ist deshalb zu prüfen, ob ihr eine Vollzeittätigkeit zumutbar ist und in welchem Umfang ihr ein zugerechnetes Erwerbseinkommen aus einer Aufstockung von 30 auf 38 oder 40 Wochenstunden entgegengehalten werden kann. Dies ist eng mit der Frage der ehebedingten Nachteile verbunden: Soweit die Teilzeit ehebedingt fortwirkt, scheidet eine Zurechnung aus; soweit sie auf einer freien Entscheidung beruht, kommt sie in Betracht.

4 Weitere Einkünfte

Der Mandant vermutet, dass Frau Voßkamp durch das Zusammenleben mit ihrem neuen Partner Wohnkostenvorteile hat und gemeinsam gewirtschaftet wird. Eigene Kapitaleinkünfte sind nicht bekannt. Ob ein Wohnvorteil oder eine Versorgung durch den Partner unterhaltsrechtlich zu berücksichtigen ist, hängt von der Verfestigung der Lebensgemeinschaft ab und ist gesondert zu prüfen.

5 Zwischenergebnis

Das anrechenbare Einkommen von Frau Voßkamp liegt derzeit bei rund 1.620,00 EUR netto monatlich. Bei einer zumutbaren Vollzeittätigkeit wäre ein höheres Erwerbseinkommen anzusetzen, was den Aufstockungsbedarf entsprechend reduzierte. Die Höhe einer etwaigen Zurechnung ist streitig und bildet einen Schwerpunkt der Bearbeitung.

Erwerbsbiografie und mögliche ehebedingte Nachteile

1 Zweck

Dieses Stück bildet die berufliche Entwicklung von Frau Voßkamp nach und ordnet die einzelnen Stationen daraufhin ein, ob aus ihnen ein ehebedingter Nachteil im Sinne des § 1578b BGB folgt. Ein ehebedingter Nachteil liegt vor, wenn die Berechtigte ohne die ehebedingte Rollenverteilung heute ein höheres eigenes Einkommen oder eine bessere berufliche Stellung hätte. Maßgeblich ist der Vergleich zwischen der tatsächlichen und der hypothetischen, ehedfrei gedachten Entwicklung.

2 Berufliche Stationen

- 1995 bis 1998: Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Bielefeld, anschließend Übernahme in Vollzeit
- 1998 bis 2002: Vollzeit, Kundenberatung Privatkunden, Sparkasse Bielefeld; nach Vortrag der Gegenseite stand 2001 eine Beförderung zur stellvertretenden Teamleiterin im Raum
- 2002: Umzug nach Osnabrück wegen der Facharztstelle des Mannes, kurz danach Geburt von Jonas; Wechsel in eine andere Filiale, dort nur Teilzeit verfügbar
- 2003: Geburt von Lina; Reduzierung auf geringfügige Beschäftigung
- 2004 bis 2009: durchgehend Teilzeit zwischen geringfügig und halber Stelle
- 2009: Umzug nach Münster wegen der Oberarztstelle des Mannes; Tätigkeit im Servicebereich einer Volksbank, unterhalb der Qualifikation als Bankkauffrau
- 2012 bis 2018: Teilzeit im Servicebereich, keine Rückkehr in die qualifizierte Kundenberatung
- ab 2022: Wiedereinstieg in die Kundenberatung bei der Westmünsterland Volksbank

3 Streitpunkt ausgeschlagene Beförderung

Die Gegenseite trägt vor, Frau Voßkamp habe 2001 in Bielefeld eine Beförderung zur stellvertretenden Teamleiterin ausgeschlagen, weil der bevorstehende Umzug nach Osnabrück und die Familienplanung dies nicht zuließen. Der Mandant bestreitet, dass eine konkrete Beförderung tatsächlich angeboten worden sei, und hält den Vortrag für nachträglich konstruiert. Ob und in welchem Umfang dieser Punkt belegbar ist, ist offen. Zu klären ist, ob die damalige Vorgesetzte als Zeugin zur Verfügung steht und ob personalakten- oder gehaltsbezogene Unterlagen existieren.

4 Hypothetische Vergleichsbetrachtung

Ohne die ehebedingten Umzüge und Betreuungsphasen hätte Frau Voßkamp ihre Laufbahn in der qualifizierten Kundenberatung möglicherweise durchgehend fortsetzen und in eine Leitungsfunktion aufsteigen können. Der hypothetische Verdienst einer durchgehend in Vollzeit tätigen Bankkauffrau mit Aufstieg ist gegen den heutigen tatsächlichen Verdienst zu stellen. Die Differenz wäre der fortwirkende ehebedingte Nachteil. Diese Vergleichsbetrachtung ist mit konkreten Gehaltsbändern zu unterlegen; eine pauschale Behauptung genügt nach der zu § 1578b BGB ergangenen Rechtsprechung nicht.

5 Beweislast

Nach der zu § 1578b BGB ergangenen Rechtsprechung trägt die Berechtigte die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen und das Fortwirken eines ehebedingten Nachteils, während den Pflichtigen

für die Befristungsvoraussetzungen eine sekundäre Darlegungslast trifft. Die konkrete Verteilung ist vor Verwendung an amtlicher Quelle zu verifizieren. Für die Strategie folgt daraus, dass die Gegenseite den Nachteil substantiiert darlegen muss; gelingt das nicht, spricht dies für eine Befristung.

Kinderbetreuung damals und heute

1 Zweck

Für § 1578b BGB ist von Bedeutung, in welchem Umfang die Berechtigte während der Ehe durch Kinderbetreuung an einer Erwerbstätigkeit gehindert war und ob heute noch Betreuungslasten bestehen. Bestehen keine Betreuungslasten mehr, entfällt der Betreuungsunterhalt nach § 1570 BGB; in Betracht kommt dann allenfalls Aufstockungs- oder Krankheitsunterhalt, der der Befristung nach § 1578b BGB grundsätzlich zugänglich ist.

2 Betreuung während der Ehe

Beide Kinder wurden in der Phase 2002 bis etwa 2012 weit überwiegend von Frau Voßkamp betreut. Herr Dr. Voßkamp leistete in dieser Zeit regelmäßig Bereitschaftsdienste und war beruflich stark eingebunden. Die Kinderbetreuung war der wesentliche Grund für die Reduzierung der Erwerbstätigkeit von Frau Voßkamp auf Teilzeit. Diese Betreuungsleistung ist im Rahmen der Billigkeitsabwägung als Gestaltung der gemeinsamen Lebensverhältnisse zu würdigen.

3 Betreuungssituation heute

Beide Kinder sind volljährig. Jonas ist wirtschaftlich selbstständig. Lina studiert in Köln und lebt dort in einer eigenen Wohnung. Eine fortlaufende Betreuungslast von Frau Voßkamp besteht nicht mehr. Ein Anspruch aus § 1570 BGB scheidet damit aus. Der zugrunde liegende Unterhalt ist als Aufstockungsunterhalt nach § 1573 Abs. 2 BGB einzuordnen, gegebenenfalls ergänzt um Gesichtspunkte des § 1572 BGB, falls gesundheitliche Einschränkungen geltend gemacht werden.

4 Bedeutung für die Befristung

Da keine Betreuungslast mehr besteht, ist der zentrale Grund, der einer Befristung typischerweise entgegensteht, entfallen. Die Billigkeitsabwägung konzentriert sich damit auf die Frage, ob fortwirkende ehebedingte Nachteile aus der Erwerbsbiografie eine fortdauernde nacheheliche Solidarität rechtfertigen oder ob nach langer Ehedauer eine reine, nachteilsunabhängige Solidaritätskomponente verbleibt, die ihrerseits zeitlich begrenzt ist.

5 Zu klären

Es ist aufzuklären, ob Frau Voßkamp gesundheitliche Einschränkungen geltend macht, die eine Vollzeitstätigkeit hindern. Solche Einschränkungen wären gesondert nach § 1572 BGB zu bewerten und könnten der Befristung entgegenstehen, soweit sie ehebedingt sind. Bislang liegen hierzu keine Anhaltspunkte vor.

Bisheriger Unterhaltstitel (Vergleich vom 09.03.2021)

1 Titel

Der nacheheliche Unterhalt beruht auf einem gerichtlich protokollierten Vergleich vor dem Amtsgericht Münster, Familiengericht, vom 09.03.2021. Das Aktenzeichen ist in der Akte vermerkt und vor Verwendung an der amtlichen Quelle abzugleichen. Der Vergleich wurde im Verbund mit der Scheidung geschlossen; die Scheidung wurde am 26.03.2021 rechtskräftig.

2 Inhalt des Vergleichs (Arbeitswiedergabe)

Nach der dem Mandanten vorliegenden Ausfertigung verpflichtete sich Herr Dr. Voßkamp, an Frau Voßkamp einen nachehelichen Unterhalt von monatlich 1.350,00 EUR zu zahlen, zahlbar monatlich im Voraus. Der Unterhalt ist als nachehelicher Aufstockungsunterhalt bezeichnet. Eine Wertsicherungsklausel oder Dynamisierung enthält der Vergleich nach derzeitigem Stand nicht.

3 Zentrale Auslegungsfrage zur Befristung

Entscheidend für die Abänderbarkeit ist, ob der Vergleich eine Aussage zur Befristung oder Herabsetzung nach § 1578b BGB trifft. Drei Varianten sind denkbar und nach dem genauen Wortlaut zu unterscheiden.

3.1 Der Vergleich schweigt zur Befristung. Dann ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob die Befristungsfrage bewusst offengehalten wurde oder ob die Beteiligten eine unbefristete Regelung wollten. Bei offengehaltener Frage ist eine spätere Befristung über § 238 FamFG leichter zugänglich.

3.2 Der Vergleich enthält einen ausdrücklichen Vorbehalt der Befristung oder Herabsetzung. Dann kann die Befristung im Abänderungsverfahren ohne weiteres geltend gemacht werden, ohne dass eine wesentliche Veränderung der Verhältnisse erforderlich ist.

3.3 Der Vergleich schließt eine Befristung ausdrücklich aus oder regelt sie abschließend. Dann ist eine Abänderung nur bei einer wesentlichen, nicht vorhergesehenen Veränderung der Verhältnisse möglich.

4 Folge für das weitere Vorgehen

Der vollständige Wortlaut des Protokolls ist beim Amtsgericht Münster anzufordern. Erst danach kann beurteilt werden, ob der Abänderungsantrag allein auf § 1578b BGB gestützt werden kann oder ob zusätzlich eine wesentliche Veränderung darzulegen ist. Die behauptete neue Lebensgemeinschaft und der Wegfall der Kinderbetreuung wären solche Veränderungen, ebenso die seit 2021 gestiegene Erwerbstätigkeit von Frau Voßkamp.

5 Hinweis zur Präklusion

Soweit Umstände bereits bei Vergleichsschluss bekannt waren und bewusst nicht geregelt wurden, kann eine Berufung auf diese Umstände im Abänderungsverfahren ausgeschlossen sein. Es ist deshalb zu klären, was den Beteiligten 2021 bekannt war, insbesondere zur damaligen Erwerbsperspektive von Frau Voßkamp.

Abänderungs- und Befristungsbegehren (verfahrensrechtlicher Rahmen)

1 Statthafter Rechtsbehelf

Da der Unterhalt auf einem gerichtlich protokollierten Vergleich beruht, ist der statthafte Rechtsbehelf der Abänderungsantrag nach § 239 FamFG in Verbindung mit den materiellen Voraussetzungen des § 1578b BGB. Beruhte der Titel auf einem Beschluss, wäre § 238 FamFG einschlägig. Die genaue Einordnung des Titels als Vergleich oder Beschluss ist nach dem Protokoll zu prüfen; bis zur Klärung wird vom Vergleich ausgegangen.

2 Materielles Begehren

Beantragt werden soll die Herabsetzung des nachehelichen Unterhalts und seine zeitliche Begrenzung. § 1578b BGB kennt zwei Rechtsfolgen, die einzeln oder kumulativ in Betracht kommen.

2.1 Herabsetzung nach § 1578b Abs. 1 BGB. Der Unterhalt wird vom Maßstab der ehelichen Lebensverhältnisse auf den angemessenen Lebensbedarf abgesenkt, soweit ein an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierter Unterhalt unbillig wäre.

2.2 Befristung nach § 1578b Abs. 2 BGB. Der Unterhalt wird zeitlich begrenzt, soweit ein zeitlich unbegrenzter Unterhalt unbillig wäre.

3 Billigkeitsmaßstab

Maßstab ist in beiden Fällen, ob ehebedingte Nachteile fortwirken. Liegen solche Nachteile vor, sind Herabsetzung und Befristung regelmäßig nur eingeschränkt möglich. Fehlt es an fortwirkenden ehebedingten Nachteilen, ist die nacheheliche Solidarität nach langer Ehe gleichwohl zu berücksichtigen, kann aber zeitlich begrenzt werden. Die lange Ehedauer von über zwanzig Jahren ist ein gewichtiger, aber nicht allein entscheidender Belang.

4 Veränderungen seit 2021

Folgende Veränderungen sind seit Vergleichsschluss eingetreten und für das Begehren relevant.

- Frau Voßkamp hat ihre Erwerbstätigkeit von Teilzeit auf 30 Wochenstunden ausgeweitet
- Die Kinder sind inzwischen vollständig betreuungsunabhängig
- Frau Voßkamp lebt nach Vortrag des Mandanten seit etwa zwei Jahren in einer neuen Lebensgemeinschaft
- Seit der Scheidung sind über fünf Jahre vergangen, in denen eine wirtschaftliche Verselbstständigung möglich war

5 Zielkorridor

Vorrangig wird eine stufenweise Herabsetzung mit anschließendem Auslaufen des Unterhalts angestrebt. Ein realistischer Zielkorridor und die Argumente hierfür sind im Strategiepapier (Stück 15) niedergelegt. Verfahrensrechtlich ist zu beachten, dass eine Befristung in der Vergangenheit nicht rückwirkend, sondern erst ab Rechtshängigkeit des Abänderungsantrags wirken kann.

Bedarf nach den ehelichen Lebensverhältnissen

1 Maßstab

Der Bedarf des nachehelichen Unterhalts bemisst sich nach § 1578 Abs. 1 BGB nach den ehelichen Lebensverhältnissen. Diese werden durch das prägende Einkommen beider Eheleute zur Zeit der Rechtskraft der Scheidung bestimmt, fortentwickelt um Veränderungen, die bereits in der Ehe angelegt waren. Im Rahmen des § 1578b BGB kann dieser Bedarf auf den angemessenen Lebensbedarf abgesenkt werden.

2 Prägende Einkommen

Zur Zeit der Scheidung waren folgende Einkommen prägend (Arbeitswerte).

- Herr Dr. Voßkamp: bereinigtes Nettoeinkommen 2020 rund 4.500,00 EUR monatlich
- Frau Voßkamp: zur Zeit der Scheidung geringes Teilzeiteinkommen, im Wiedereinstieg

Der Vergleich von 2021 setzte auf dieser Grundlage einen Aufstockungsunterhalt von 1.350,00 EUR an. Dieser Betrag entspricht in der Größenordnung dem damaligen Halbteilungsergebnis unter Berücksichtigung des Erwerbstätigenbonus.

3 Bedarfsberechnung nach Halbteilung (Arbeitswert)

Die nachfolgende Rechnung ist eine vereinfachte Arbeitsrechnung zur Veranschaulichung und ersetzt keine vollständige Bereinigung.

- Bereinigtes Einkommen Pflichtiger (heute, vorläufig): 4.700,00 EUR
- Bereinigtes Einkommen Berechtigte (heute, tatsächlich): 1.620,00 EUR
- Erwerbstätigenbonus: nach den unterhaltsrechtlichen Leitlinien anzusetzen, Arbeitswert ein Zehntel, Stand zu verifizieren

Differenz vor Bonus: 4.700,00 EUR minus 1.620,00 EUR gleich 3.080,00 EUR. Häftiger Betrag: 1.540,00 EUR. Nach Abzug eines Erwerbstätigenbonus liegt der rechnerische Aufstockungsbedarf in der Größenordnung von rund 1.380,00 EUR und damit nahe am Titelbetrag.

4 Wirkung der Befristung und Herabsetzung

Die vorstehende Rechnung bildet den vollen, an den ehelichen Lebensverhältnissen orientierten Bedarf ab. § 1578b Abs. 1 BGB erlaubt die Absenkung auf den angemessenen Lebensbedarf, der sich an dem orientiert, was die Berechtigte ohne die Ehe erreicht hätte. Liegt der angemessene Lebensbedarf unter dem vollen Bedarf, ist die Differenz der Spielraum für die Herabsetzung. Diese Differenz ist mit den Werten zur hypothetischen Erwerbsbiografie zu unterlegen (Stück 5 und Stück 12).

5 Hinweis

Alle Beträge sind Arbeitswerte und beruhen teilweise auf Schätzungen, solange die förmliche Auskunft der Gegenseite nach § 1605 BGB nicht vorliegt. Die endgültige Bedarfsberechnung ist erst nach vollständiger Belegvorlage möglich.

Bedürftigkeit und zugerechnetes Einkommen

1 Grundsatz

Der naheheliche Unterhaltsanspruch setzt nach § 1577 BGB Bedürftigkeit voraus. Bedürftig ist die Berechtigte nur insoweit, als sie sich nicht aus eigenen Einkünften und zumutbarer Erwerbstätigkeit selbst unterhalten kann. Nach abgeschlossener Kindererziehung trifft die Berechtigte eine gesteigerte Erwerbsobliegenheit.

2 Tatsächliches Einkommen

Frau Voßkamp erzielt derzeit rund 1.620,00 EUR netto monatlich bei 30 Wochenstunden. Dieses Einkommen ist auf den Bedarf anzurechnen.

3 Zugerechnetes Einkommen aus Vollzeittätigkeit

Streitig ist, ob Frau Voßkamp eine Vollzeittätigkeit aufnehmen kann und muss. Folgende Gesichtspunkte sind abzuwägen.

3.1 Für eine Zurechnung spricht, dass Frau Voßkamp 51 Jahre alt, gesund und qualifiziert ist, dass keine Betreuungslasten bestehen und dass eine Vollzeittätigkeit als Bankkauffrau auf dem regionalen Arbeitsmarkt verfügbar erscheint.

3.2 Gegen eine Zurechnung spricht, soweit die Teilzeit Ausdruck eines fortwirkenden ehebedingten Nachteils ist, etwa weil der berufliche Wiedereinstieg in Vollzeit nach langer Unterbrechung tatsächlich nicht mehr gelingt.

4 Schätzung des zurechenbaren Vollzeiteinkommens

Bei einer Aufstockung von 30 auf 39 Wochenstunden ergäbe sich rechnerisch ein um rund 30 Prozent höheres Bruttoeinkommen, mithin ein zurechenbares Nettoeinkommen in der Größenordnung von rund 2.020,00 EUR bis 2.100,00 EUR monatlich (Arbeitswert, Stand zu verifizieren). Damit verringerte sich der Aufstockungsbedarf entsprechend.

5 Obliegenheit zur Stellensuche und Erkundigung

Die Berechtigte muss eine zumutbare und realistische Erwerbschance nutzen. Zur Vorbereitung des Verfahrens ist von der Gegenseite Auskunft über Bewerbungsbemühungen und über die Gründe der Beschränkung auf 30 Wochenstunden zu verlangen. Ergibt sich, dass die Beschränkung auf einer freien Entscheidung beruht, ist das zurechenbare Vollzeiteinkommen anzusetzen; beruht sie auf gesundheitlichen oder arbeitsmarktbedingten Hindernissen, ist dies zu berücksichtigen.

6 Zwischenergebnis

Die Bedürftigkeit besteht jedenfalls in Höhe der Differenz zwischen tatsächlichem Einkommen und Bedarf. Ihr Umfang hängt maßgeblich davon ab, ob ein zurechenbares Vollzeiteinkommen anzusetzen ist. Dieser Punkt ist eng mit der Frage der ehebedingten Nachteile verzahnt und sollte einheitlich beurteilt werden.

Leistungsfähigkeit und Selbstbehalt

1 Grundsatz

Der Pflichtige schuldet Unterhalt nur, soweit er leistungsfähig ist, § 1581 BGB. Ihm verbleibt gegenüber der geschiedenen Frau ein angemessener Selbstbehalt. Der Selbstbehaltssatz gegenüber dem geschiedenen Ehegatten ist als Arbeitswert anzusetzen und vor Verwendung an der aktuellen Fassung der unterhaltsrechtlichen Leitlinien und der Düsseldorfer Tabelle zu verifizieren.

2 Leistungsfähigkeit des Pflichtigen

Herr Dr. Voßkamp verfügt über ein bereinigtes Nettoeinkommen in der Größenordnung von rund 4.600,00 EUR bis 4.900,00 EUR monatlich. Auch nach Abzug eines Selbsthalts und etwaigen Volljährigenunterhalts für Lina bleibt er für den nachehelichen Unterhalt in der bisherigen Größenordnung leistungsfähig. Die Leistungsfähigkeit ist deshalb nicht der Angriffspunkt; entscheidend ist die Bedarfs- und Befristungsfrage.

3 Konkurrierende Unterhaltspflichten und Rang

Im Rang ist zu beachten, dass minderjährige und privilegierte volljährige Kinder dem geschiedenen Ehegatten vorgehen, § 1609 BGB. Lina als nicht privilegierte Volljährige steht im Rang hinter dem Ehegattenunterhalt, soweit sie nicht privilegiert ist; die Einordnung ist anhand ihres Alters, ihres Wohnorts und ihres Ausbildungsstands zu prüfen. Diese Rangfragen wirken sich auf die Verteilung des verfügbaren Einkommens aus.

4 Selbstbehalt als Arbeitswert

Als Arbeitswert wird ein Selbstbehalt gegenüber dem geschiedenen Ehegatten von rund 1.600,00 EUR monatlich angesetzt (Stand zu verifizieren). Dieser Wert wird durch das Einkommen des Pflichtigen deutlich überschritten, sodass keine Mangelfallproblematik besteht.

5 Zwischenergebnis

Die Leistungsfähigkeit steht der bisherigen Unterhaltshöhe nicht entgegen. Eine Herabsetzung lässt sich folglich nicht über fehlende Leistungsfähigkeit, sondern allein über die Billigkeitsabwägung nach § 1578b BGB erreichen. Das bestimmt die Stoßrichtung des Verfahrens.

Strategie, Bewertung und Vergleichskorridor

1 Zusammenfassung der Ausgangslage

Der Mandant zahlt aufgrund des Vergleichs vor dem Amtsgericht Münster vom 09.03.2021 einen unbefristeten nachehelichen Unterhalt von 1.350,00 EUR monatlich. Sein durchschnittliches Nettoeinkommen liegt bei rund 6.840,00 EUR; nach Bereinigung um die ergänzende Altersvorsorge, die private Krankenversicherung und einen etwaigen Volljährigenunterhalt für Lina wird das bereinigte Nettoeinkommen vorläufig mit rund 4.700,00 EUR angesetzt (Arbeitswert, Spanne 4.600,00 EUR bis 4.900,00 EUR laut Stück 3). Das bereinigte Nettoeinkommen der Berechtigten liegt bei rund 1.620,00 EUR (Arbeitswert) aus einer Dreißig-Stunden-Tätigkeit. Die Kinder sind volljährig und betreuungsunabhängig.

2 Bewertung der Herabsetzung und Befristung (§ 1578b BGB)

2.1 Maßgeblich ist, ob ehebedingte Nachteile fortwirken. Für solche Nachteile sprechen der mehrfache ehebedingte Wohnortwechsel und die einmal ausgeschlagene Beförderung; gegen ein dauerhaftes Fortwirken spricht, dass die Berechtigte seit 2022 wieder im erlernten Beruf arbeitet und ihre Stundenzahl bereits erhöht hat.

2.2 Soweit ehebedingte Nachteile nur noch in begrenztem Umfang fortwirken, ist eine Herabsetzung auf den angemessenen Lebensbedarf naheliegend, gefolgt von einer Befristung mit angemessenem Übergangszeitraum. Die genaue Höhe und Dauer hängen von der noch einzuholenden förmlichen Auskunft nach § 1605 BGB und von der Aufklärung der Erwerbsbiografie ab.

3 Bewertung der Verwirkung (§ 1579 Nr. 2 BGB)

Eine verfestigte neue Lebensgemeinschaft der Berechtigten kann zu einer Herabsetzung, Befristung oder Versagung führen. Erforderlich ist eine nach außen erkennbare, auf Dauer angelegte Verbindung; ein Richtwert von etwa zwei bis drei Jahren ist vor Verwendung an aktueller Rechtsprechung zu verifizieren. Das tatsächliche Zusammenleben und gemeinsame Wirtschaften mit dem neuen Partner ist im Wege des Vortrags und gegebenenfalls des Beweises aufzuklären.

4 Vergleichskorridor

4.1 Best Case für den Mandanten: stufenweise Herabsetzung und Befristung des Unterhalts mit einem überschaubaren Auslaufzeitraum.

4.2 Mittlerer Korridor: Herabsetzung auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich mit anschließender Befristung; Größenordnung erst nach Auskunft belastbar zu beziffern.

4.3 Worst Case: weitgehende Fortschreibung des bisherigen Unterhalts, falls erhebliche ehebedingte Nachteile festgestellt werden und die neue Lebensgemeinschaft nicht hinreichend verfestigt ist.

5 Empfohlenes Vorgehen

5.1 Förmliche Auskunft nach § 1605 BGB von der Berechtigten einholen und die eigene Auskunft vorbereiten.

5.2 Vergleichsprotokoll vom 09.03.2021 im Wortlaut beschaffen und auf eine etwaige Befristungsregelung prüfen.

5.3 Ehebedingte Nachteile und neue Lebensgemeinschaft mit konkreten Tatsachen unterlegen.

5.4 Abänderungsantrag nach § 239 FamFG mit den Anträgen auf Herabsetzung und Befristung nach § 1578b BGB vorbereiten; Verwirkung nach § 1579 Nr. 2 BGB hilfsweise.

6 Antragsentwurf (Eckpunkte)

Namens und in Vollmacht des Antragstellers wird beantragt, den am 09.03.2021 vor dem Amtsgericht Münster protokollierten Vergleich dahin abzuändern, dass der nachehelliche Unterhalt ab Rechtshängigkeit herabgesetzt und zeitlich befristet wird. Die genaue Bezifferung von Höhe und Endzeitpunkt bleibt der Antragsbegründung nach Auswertung der Auskunft vorbehalten.

Von	Andreas Vosskamp <a.vosskamp@example.com>
An	Kanzlei Rehbock & Partner <sekretariat@rehbock-partner-muenster.example>
Datum	Thu, 11 Jun 2026 19:48:00 +0200
Betreff	Unterlagen zu meiner Unterhaltssache - wie besprochen

Sehr geehrte Frau Dr. Rehbock,

vielen Dank für das heutige Gespräch. Wie besprochen sende ich Ihnen die wichtigsten Unterlagen zu:

1. Gehaltsabrechnungen Januar bis Mai 2026,
2. Einkommensteuerbescheid 2024,
3. den mir vorliegenden Vergleich vom 09.03.2021 als Scan.

Zur neuen Beziehung meiner geschiedenen Frau kann ich Folgendes ergänzen: Nach meiner Kenntnis lebt ihr Partner, ein selbstständiger Steuerberater, seit etwa zwei Jahren bei ihr. Beide treten gemeinsam auf, waren zusammen im Urlaub und haben offenbar einen gemeinsamen Hausstand. Belegen kann ich das bisher nur teilweise; ich bemühe mich um weitere Anhaltspunkte.

Mir ist wichtig, dass wir zunächst eine außergerichtliche Einigung versuchen. Ein langer Streit liegt mir fern.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Vosskamp

Von	Kanzlei Rehbock & Partner <sekretariat@rehbock-partner-muenster.example>
An	Carola Voßkamp <c.vosskamp@example.com>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Nachehelicher Unterhalt Voßkamp ./ Voßkamp - Auskunftsaufforderung nach § 1605 BGB

Sehr geehrte Frau Voßkamp,

in der Unterhaltssache vertreten wir Ihren geschiedenen Ehemann, Herrn Dr. Andreas Voßkamp. Eine auf uns lautende Vollmacht föhgen wir bei.

Unser Mandant beabsichtigt, den am 09.03.2021 vor dem Amtsgericht Münster protokollierten Unterhaltsvergleich abändern zu lassen. Zur Vorbereitung einer einvernehmlichen Lösung und gegebenenfalls eines Abänderungsantrags fordern wir Sie nach § 1605 BGB auf, bis zum 15.07.2026 über Ihre Einkünfte Auskunft zu erteilen und folgende Belege vorzulegen:

1. Gehaltsabrechnungen der letzten zwölf Monate,
2. Einkommensteuerbescheid 2024 und, soweit vorhanden, 2025,
3. Nachweise über sonstige Einkünfte, insbesondere aus Kapital und Vermietung.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass auch die Wohn- und Lebensverhältnisse für die Beurteilung von Bedeutung sein können. Eine einvernehmliche Regelung ist unserem Mandanten ausdrücklich willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friederike Rehbock
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Datei: csv/einkommens_und_zahlungsuebersicht.csv

Position;Pflichtiger Dr. A. Vosskamp (EUR);Berechtigte C. Vosskamp (EUR);Anmerkung	
Durchschnittsnetto 2026 (unbereinigt);6840;1620;Jan bis Mai	Spitzenmonate nicht massgeblich
Beitraege Versorgungswerk (ergaenzende Altersvorsorge);-1480;0;Abzugsfaehigkeit und Hoehe zu pruefen (Stueck 3)	
Private Krankenversicherung;-720;0;soweit nicht bereits im Netto enthalten	zu pruefen
Volljaehrigenunterhalt Lina (anteilig);zu klaeren;0;mindert Leistungsfahigkeit (Stueck 4)	
Bereinigtes Nettoeinkommen (Arbeitswert);4700;1620;Spanne 4.600 bis 4.900 laut Stueck 3	Stueck 9 rechnet mit 4.700
Aktueller nachehelicher Unterhalt;-1350;1350;Vergleich vom 09.03.2021	
Aufstockungsbedarf vor 1578b (Arbeitswert);,;1380;Differenzmethode mit Erwerbstuetigenbonus (Stueck 9)	